

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นางพิกุล สันติวงศ์
นายเล็ก แพงจันทิก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 291, มาตรา 296, มาตรา 1363

ป.วิ.พ. มาตรา 177, มาตรา 183

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์จำเลยเป็นสามีภรรยาโดยไม่จดทะเบียนสมรส ระหว่างอยู่
กินด้วยกันมีทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ร่วมกันหลายรายการ ต่อมาโจทก์ไม่ประสงค์จะอยู่
กินฉันสามีภริยากันต่อไป ฟ้องขอแบ่งทรัพย์สินครึ่งหนึ่ง จำเลยให้การไว้แล้วว่า โจทก์
จำเลยกู้ยืมเงินจากนาง ย. และนางสาว อ. มาเพื่อใช้ปลูกบ้านซึ่งเป็นทรัพย์สินรายการ
หนึ่งที่ต้องแบ่ง หากโจทก์ประสงค์จะแบ่งทรัพย์สินก็ต้องนำหนี้รายนี้มาแบ่งรับผิดชอบ
ชอบด้วย คดีจึงมีประเด็นว่า โจทก์จะต้องร่วมแบ่งความรับผิดชอบนี้กู้ยืมนี้หรือไม่ โดย
จำเลยไม่ต้องฟ้องแย้ง

หนี้เงินกู้ยืมที่จำเลยให้การว่า โจทก์จะต้องร่วมรับผิดชอบ ตามสัญญากู้จำเลยผู้เดียวลงลายมือชื่อเป็นผู้กู้ แม้จะฟังว่ามีจริง โจทก์และจำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ร่วมกัน ก็ต้องผูกพันต่อเจ้าหนี้จนกว่าหนี้นั้นจะได้รับชำระเสร็จสิ้นตามป.พ.พ. มาตรา 291 และแม้จะแบ่งความรับผิดชอบก็ไม่มีผลกระทบกระเทือนถึงสิทธิของเจ้าหนี้ที่จะบังคับชำระหนี้จากโจทก์หรือจำเลยคนใดคนหนึ่ง หรือทั้งสองคนจนกว่าจะได้รับชำระหนี้เสร็จสิ้น โจทก์และจำเลยยังคงต้องรับผิดชอบตามสัญญากู้ดังกล่าวเป็นส่วนเท่า ๆ กัน อยู่ตาม ป.พ.พ. มาตรา 296 เมื่อไม่ปรากฏชัดแจ้งว่าหนี้ตามสัญญากู้เจ้าหนี้ได้เรียกร้องให้จำเลยรับผิดชอบชำระหนี้ หรือจำเลยได้ชำระหนี้ตามสัญญากู้ดังกล่าวไปแล้ว จำเลยจะขอให้โจทก์แบ่งความรับผิดชอบในหนี้ตามสัญญากู้ดังกล่าวในชั้นนี้ไม่ได้

หนี้เงินกู้ยืมที่จำเลยให้การว่า โจทก์จะต้องร่วมรับผิดชอบ ตามสัญญากู้จำเลยผู้เดียวลงลายมือชื่อเป็นผู้กู้ แม้จะฟังว่ามีจริง โจทก์และจำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ร่วมกัน ก็ต้องผูกพันต่อเจ้าหนี้จนกว่าหนี้นั้นจะได้รับชำระเสร็จสิ้นตามป.พ.พ. มาตรา 291 และแม้จะแบ่งความรับผิดชอบก็ไม่มีผลกระทบกระเทือนถึงสิทธิของเจ้าหนี้ที่จะบังคับชำระหนี้จากโจทก์หรือจำเลยคนใดคนหนึ่ง หรือทั้งสองคนจนกว่าจะได้รับชำระหนี้เสร็จสิ้น โจทก์และจำเลยยังคงต้องรับผิดชอบตามสัญญากู้ดังกล่าวเป็นส่วนเท่า ๆ กัน อยู่ตาม ป.พ.พ. มาตรา 296 เมื่อไม่ปรากฏชัดแจ้งว่าหนี้ตามสัญญากู้เจ้าหนี้ได้เรียกร้องให้จำเลยรับผิดชอบชำระหนี้ หรือจำเลยได้ชำระหนี้ตามสัญญากู้ดังกล่าวไปแล้ว จำเลยจะขอให้โจทก์แบ่งความรับผิดชอบในหนี้ตามสัญญากู้ดังกล่าวในชั้นนี้ไม่ได้

(ผู้เกียรติ สุนทรบุระ-บุญส่ง วรรณกลาง-ประพัฒน์ อุฑาภาพ)

ศาลจังหวัดสกลนคร - นายนิติ เอื้อจรัสพันธุ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายสมจิตร ทองประดับ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ